

<제5편 병합소송.제11장 병합청구소송.제02절 청구의 후발적 병합>

[예상][11.02-1]청구의 변경의 의의 및 허용 필요성, 적법요건, 소송절차 및 관할, 위반 시 조치

《【문제11.2-1】 청구의 변경에 대해 설명하시오. (25점)》

<문제11.2의 물음1> 청구의 변경의 의의 및 허용 필요성, 적법요건, 소송절차 및 관할, 위반 시 조치

I. 청구변경의 의의 및 허용 필요성

1. 청구변경의 의의

- 청구의 변경이란 소송의 계속 중에 원고가 소송물인 청구의 취지 또는 청구원인을 변경하여 새로운 청구에 대하여 판결을 구하는 소송행위를 말한다. 이는 구소의 취하와 신소의 제기가 결합된 성격을 지닌다.

2. 청구변경의 허용 필요성

- 단일한 소송절차 내에서 관련된 분쟁을 일거에 해결함으로써 소송경제를 도모하고 판결의 모순·저축을 방지하기 위하여 인정된다. 다만 피고의 방어권 침해와 소송 지연을 예방하기 위하여 일정한 한계 규정이 수반된다.

II. 청구변경의 적법 요건

1. 소송 절차상의 요건 및 시기적 한계

(1) 동종의 소송절차와 관할의 공통

- 변경된 청구가 원래의 청구와 동종의 소송절차에 따라 심리될 수 있어야 하며, 변경 후의 청구에 대해서도 수소법원에 관할권이 인정되어야 한다.

(2) 사실심 변론종결 전의 신청

- 원고는 사실심 변론종결 전까지만 청구를 변경할 수 있다. 상고심은 법률심이므로 상고심 단계에서의 청구변경은 원칙적으로 허용되지 않는다.

2. 실질적 제한 요건

(1) 청구기초의 동일성 유지

- 청구변경이 허용되려면 원래 청구와 변경 청구 간에 청구기초의 동일성이 있어야 한다. 이는 양 청구의 사실관계나 경제적 이익이 법적으로 밀접한 유기적 관련성을 가질 것을 요하며, 기존의 소송자료를 그대로 활용할 수 있는 수준이어야 한다.

(2) 소송절차의 현저한 지연 예방

- 청구의 변경으로 인해 새로운 증거조사 등이 불가피하게 요구되어 소송절차가 현저히 지연되어서는 안 된다. 지연 여부는 소송의 진행 정도와 변경 내용 등을 종합하여 법원이 결정한다.

III. 청구변경의 절차 및 위반 시의 조치

1. 청구변경의 소송 절차

(1) 서면에 의한 신청 원칙

- 청구의 변경은 소의 제기와 유사하므로 서면으로 신청하여야 하며, 법원은 그 서면을 피고에게 송달하여 방어의 기회를 부여해야 한다.(민사소송법 제262조 제2항)

(2) 변경의 형태적 분류

① 교환적 변경

- 구청구를 취하하고 완전히 새로운 신청구로 교체하는 형태로, 구소의 취하와 신소의 제기가 결합된 형태이다.

② 추가적 변경

- 구청구를 유지하면서 새로운 청구를 병합하여 함께 심판을 구하는 형태로, 소의 단순 추가 또는 객관적 병합에 해당한다.

2. 요건 위반 시의 소송법상 조치

(1) 법원의 기각 결정

- 청구변경의 요건이 결여된 경우 법원은 직권 또는 피고의 이의에 의하여 결정으로 청구변경을 허용하지 아니한다.(동법 제263조 제1항) 이 불허결정에 대해서는 독립하여 즉시항고로 불복할 수 없다.

(2) 상대방의 응소와 하자의 치유

- 청구변경에 하자가 있더라도 피고가 이에 대하여 이의를 제기하지 않고 본안 변론을 진행한 경우, 피고의 이익권 상실 또는 묵시적 동의에 의하여 청구변경의 하자는 치유된다.

IV. 결론

- 청구의 변경은 원고에게 소송제도의 유연성을 부여하고 사법 자원의 효율적 배분을 유도하는 소송법상 제도이다. 다만 법원은 청구기초의 동일성과 소송 지연 방지라는 한계를 엄격하게 심사하여, 소송경제와 상대방의 방어권 보장이라는 소송법상의 핵심적 가치들이 유기적인 균형을 이루도록 정교하게 운영해야 할 것이다.